

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่

3501/2536

พนักงานอัยการ จังหวัด สุราษฎร์ธานี

นาย อุด ม กาฬรัตน์

โจทก์

จำเลย

ป.อ. มาตรา 90, มาตรา 279 วรรคสอง, มาตรา 364, มาตรา 365

จำเลยบุกรุกเข้าไปจับแขน ขา หน้าอก และกอดจูบผู้เสียหายซึ่งนอนอยู่ในมุ้ง ภายในบ้าน ถือได้ว่าเป็นการใช้กำลังประทุษร้ายแล้วการกระทำของจำเลยดังกล่าวจึงเป็นความผิดฐานบุกรุกเข้าไปกระทำอนาจารผู้เสียหายโดยใช้กำลังประทุษร้ายตาม ประมวลกฎหมายอาญามาตรา 279 วรรคสอง, 364, 365 เป็นกรรมเดียวผิดต่อกฎหมายหลายบทลงโทษตามมาตรา 279 วรรคสอง ซึ่งเป็นบทที่มีโทษหนักที่สุดตามมาตรา 90

โจทก์ฟ้องขอให้ลงโทษจำเลยตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 279, 364, 365

จำเลยให้การปฏิเสธ

ศาลชั้นต้นพิพากษาว่า จำเลยมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 279 วรรคสอง, 364, 365 เป็นกรรมเดียวเป็นความผิดต่อกฎหมายหลายบทให้ลงโทษตามมาตรา 279 วรรคสอง ซึ่งเป็นบทหนักตามมาตรา 90 จำคุก 3 ปี

จำเลยอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์ภาค 3 พิพากษากลับให้ยกฟ้อง

โจทก์ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า จำเลยเข้าไปในบ้านที่เกิดเหตุซึ่งเป็นบ้านสองชั้นโดยปีนเข้าทางช่องลมที่หน้าจั่วบ้านแล้วจำเลยจับแขน ขา หน้าอกและกอดจูบเด็กหญิงสุวรรณดี เอียดมีสี ผู้เสียหายอายุ 13 ปีเศษ ซึ่งนอนอยู่ในมุ้งที่ชั้นบนของบ้านถือได้ว่าเป็นการกระทำอนาจารโดยใช้กำลังประทุษร้ายและบุกรุกในเวลากลางคืน

พิพากษากลับ ให้บังคับคดีไปตามคำพิพากษาศาลชั้นต้น

(พัลลภ พิสิษฐ์สังฆการ-ชาติศักดิ์ ธรรมศักดิ์-ชวลิต พรายภู)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ